

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية مآدبا الموقرة تقرير كشف وخبرة بالقضية التنفيذية رقم (2026/39)

بناءً على القرار المتخذ من قبل هيئة القاضي د. رنا بك ارناؤوط بالتحكيم في القضية أعلاه المتكونة بين المحكوم له (بنك الإسكان للتجارة والتمويل) وكيله المحامي بشار العجارمة والمحكوم عليه (محمود فرج حسن الفقهاء) .

وبعد تحليلي اليمين القانونية فمت انا الخبير المهندس المدني والمقدر العقاري (خالد فاضل شهاب المبررات) بالانتقال برفقة مأمور التنفيذ ووكيل المدعي الى موقع قطعة الأرض رقم (316) حوض الدخاخين الوسطى رقم (7) التابعة لأراضي مآدبا ، بتاريخ 2026/04/29 وذلك لتنفيذ المهمة الموكولة اليّ وهي :-

“اجراء الكشف الحسي على قطعة الأرض رقم (316) حوض الدخاخين الوسطى رقم (7) من أراضي مآدبا وبيان وصف كامل للعقار وما عليها من انشاءات وبيان شاغلي الأبنية إن وجد وتقدير قيمة العقار والأبنية ان وجدت واية موجودات أخرى والمزروعات وفقاً للأسس المعتمدة في اعمال التقدير” .

وبعد الطرق على الباب الخارجي للسور لم تتمكن من اجراء معاملة وضع اليد بالكشف على العقار حسب الأصول .

وحسب نص المادة رقم 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية اقر بأن لا يوجد ما يؤثر على اجراء الخبرة سواء من اطراف الدعوى ووكلائهم او الهيئة الحاكمة واعلن استقلاليتي وحياديي.

وبتاريخ 2026/05/13 تمت العودة الى العقار برفقة مأمور التنفيذ ووكيل المدعي والتجوال فيه وبعد ان تسلمت صورة المبررات ومن ضمنها المخططات (مخطط أراضي ، مخطط موقع تنظيمي ، وسند تسجيل) لقطعة الأرض موضوع الدعوى وعند الوصول الى قطعة الأرض موضوع الدعوى فمت بالكشف الحسي والتجوال داخل القطعة ومطابقة المبررات على واقع القطعة فوجدتها مطابقة تمام الاحتياقي .

اولاً : موقع ووصف العقار

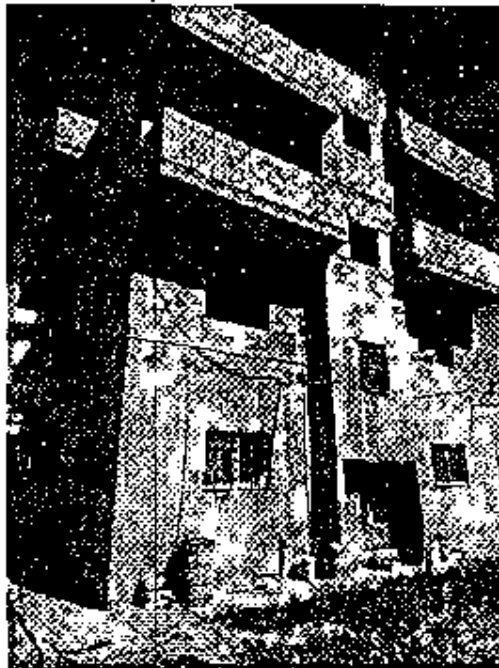
• الأرض

1. قطعة الأرض رقم (316) حوض الدخاخين الوسطى رقم (7) قرية مآدبا من أراضي مآدبا تبلغ مساحتها (507) م² وهي من نوع الملك ومملوكة بالكامل للسيد محمود فرج حسن الفقهاء وحسب صورة سند تسجيل الأموال المنقولة MD-12328-2022 المبرز في الدعوى .
2. القطعة مخدومة بكافة الخدمات العامة .
3. القطعة ذات شكل منتظم وذات تربة حمراء صالحة للبناء والزراعة .
4. تقع الى جنوب شرق مدرسة مآدبا الثانوية الأولى للبنين بحوالي 500 م ومحاطة بأسوار من الطوب الاسمنتي .

د. رنا بك ارناؤوط

5. القطعة ذات تنظيم سكني بموجب مخطط موقع تنظيمي صادر عن بلدية مادبا الكبرى المبرز في الدعوى واحكام التنظيم والاستعمال كما في الجدول التالي:-

الارتفاع الاستعمال	الارتفاعات			النسبة المتوية %	عدد الانوار	ارتفاع البناء	الحد الأدنى للواجهة الاسمية	الحد الأقصى لمساحة الاطوار
	لمشي	جداري	خلفي					
	4 م	3 م	3 م	51%	4	16 م	20 م	500 م ²



* يوجد وقوعات على قطعة الأرض موضوع الدعوى .

- يقع على القطعة بناء مكون من ثلاث طوابق (ارضي وأول وثاني) والواجهات الخارجية من الطوب الاسمنتي ومحاط بسور بارتفاع (1.60 م) من الطوب الاسمنت مقصور بالاسمنت من الخارج .

1. الطابق الأرضي (مساحته 135 م²): يتكون من غرفة نوم عدد 2 + غرفة ضيوف + حمام ضيوف أرضية بلاط سيراميك وجدرانه سيراميك وحمام آخر أرضيته وجدرانه بلاط سيراميك ومطبخ خزانته رابكة سفلى وعلوي أرضيته وجدرانه من السيراميك + صالة + موزع الارضيات موزايكو والجدران دهان املشن والابواب الداخلية من الخشب والابواب الخارجية من الحديد والشبابيك المنيوم + بلكونة مشفول من قبل مالك العقار .

2. الطابق الأول (عظم من الشمعات والطوب مساحته 135 م²) مسقوف ومقطع بالطوب من الداخل) : يتكون من غرفتين نوم + حمام + غرفة ضيوف + حمام

401

ضيوف + صالة + مطبخ + بلكونة عدد 2 على الجهة الشرقية + بلكونة عدد 1 على الواجهة الجنوبية .

3. الطابق الثاني (عظم من الشمعات والطوب مساحته (135 م²) مسقوف ومقطع بالطوب من الداخل) : يتكون من غرفتين نوم + حمام + غرفة ضيوف + حمام ضيوف + صالة + مطبخ + بلكونة عدد 2 على الجهة الشرقية + بلكونة عدد 1 على الواجهة الجنوبية .

4. سور من الطوب الاسمنتي ارتفاعه (1.60 م) مقصور من الجهة الامامية وغير مقصور من الداخل .

5. الطابق الأرضي مشغول من قبل مالك العقار .

ثانياً : التقدير

بناءً على خبرتي كمهندس مدني ومقدر عقاري مرخص وعلى اطلاع ومتابعة دائمة للأسعار واسعار المنطقة والمكاتب العقارية القريبة والاخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة ومراعاة شكل وتنظيم ومساحة وموقع القطعة وبعدها وقربها من الخدمات تم استنتاج القيمة كما يلي :-

- اقتر قيمة المتر المربع الواحد لقطعة الأرض موضوع الدعوى ذات الرقم (316) حوض (7) الدخاخين الوسطى من أراضي مايبا بـ (32) دينار اردني .

وعليه تكون قيمة الأرض :

$$507 \times (32) = 16224 \text{ دينار اردني .}$$

- اقتر قيمة المتر المربع الواحد للطابق الأرضي بـ (180) دينار

$$135 \times 190 = 25650 \text{ دينار اردني .}$$

- اقتر قيمة المتر المربع الواحد للطابق الأول بـ (90) دينار .

$$135 \times 90 = 12150 \text{ دينار اردني .}$$

- اقتر قيمة المتر المربع الواحد للطابق الثاني بـ (85) دينار

$$135 \times 85 = 11475 \text{ دينار اردني .}$$

- اقتر السور وبوابة الكراج ومدخل البيت بالمقطوع بمبلغ وقدره (2000) دينار اردني .

وعليه فإن مجموع قيمة العقار وما عليه من ابنية وانشاءات لقطعة الأرض رقم

(316) حوض رقم (7) الدخاخين الوسطى من أراضي مايبا . |

المجموع :

$$16224 + 25650 + 12150 + 11475 + 2000 = 67499 .$$

سبعة وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون دينار اردني .

هذه خبرتي اضعتها بين يدي عدالتكم

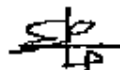
واقبلوا فائق الاحترام ، ، ،

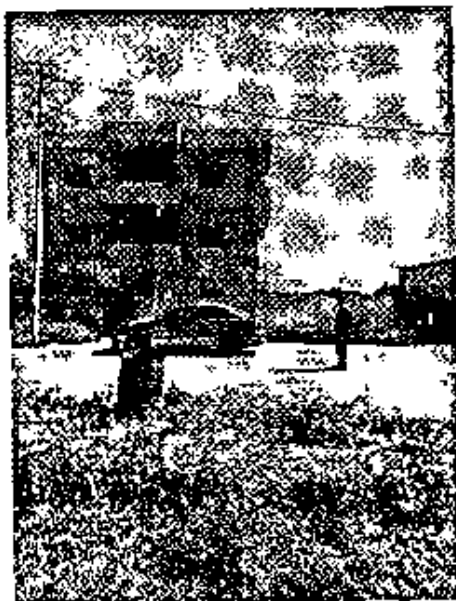
تحريراً في 2026 /05/21

عدد الصفحات 5 مع صور ملونة

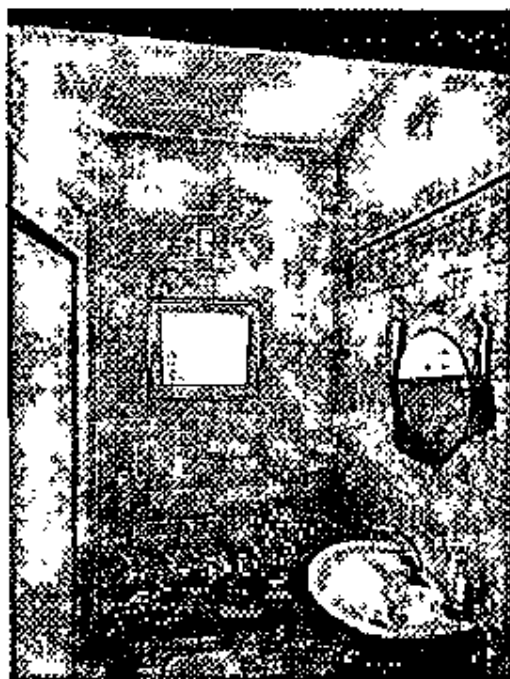
الخبير المهندس المدني والمقدر العقاري

خالد فاضل شهاب البريزات





13/4



50